# Prüfmappe Rechtsberatung

**JeNi bucht – Buchhaltungs-App für Einzelunternehmen und Kleinunternehmer in Österreich und Deutschland**

Stand 16.10.2026 · Auftraggeber: Jürgen Jesenko, Spirits by JeNiBarb e.U., Sankt Leonhard bei Siebenbrünn 96, 9587 Arnoldstein, Österreich · office@jenibarb.com · +43 660 3124252

## Zweck dieser Mappe

Die App steht vor dem Store-Start in Österreich und Deutschland. Alle Rechtstexte (Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, Impressum, Abo- und Werbetexte, Texte auf Rechnungen und Mahnungen) sind **Entwürfe einer internen Prüfinstanz, nicht anwaltlich geprüft**. Diese Mappe bündelt jede offene Rechtsfrage mit dem, was die App heute tut, damit Sie kurz mit **bestätigt / nicht bestätigt / nur mit Änderung** antworten und, wo nötig, einen Formulierungsvorschlag machen können. Die zu prüfenden Texte stehen im Wortlaut im Anhang.

## Das Produkt und die Anbieterin

Smartphone-App (Android, iPhone), offline, alle Daten auf dem Gerät der Nutzerin; der Anbieter betreibt keinen Server. Vertrieb ausschließlich über Google Play und den App Store als Abo (Basis/Pro, monatlich oder jährlich, 14 Tage Pro kostenlos testen, Promo-Code „2 Monate gratis“). Zielgruppe: Einzelunternehmerinnen und Kleinunternehmer, B2B, teils auch Verbraucherinnen. Anbieter: Spirits by JeNiBarb e.U. (Einzelunternehmen, FN 643550 y, LG Klagenfurt), Österreich.

## Bitte um ein Fixpreisangebot

Die Mappe enthält **61 Prüfpunkte** in 8 Themen; die Texte stehen im Anhang. Unsere Schätzung: etwa 8 Minuten je Punkt plus Durchsicht der Texte, zusammen rund **11 Stunden**. Wir bitten um ein **Fixpreisangebot**, gern getrennt nach „vor Store-Start“ (Benötigt vor: Release, erster Upload, Store-Start, Werbung) und „später“ (Stufe B/C), mit Kennzeichnung der Punkte, die Sie ablehnen oder weiterverweisen.

## Übersicht

| Thema | Punkte | IDs |
|---|---|---|
| Nutzungsbedingungen (AGB/EULA) und Haftung | 13 | P-L1, P-L2, P-L4, P-L5, P-L6, P-L11, P-R4, P-R11, P-R15, P-R20, P-R24, P-V6, P-R8 |
| Datenschutzerklärung und Datenflüsse | 15 | P-R6, P-L9, P-R14, P-R18, P-R19, P-R35, P-R36, P-U4, P-L12, P-V7, P-K3, P-L14, P-L15, P-M3, P-M6 |
| Impressum, Anbieterangaben, Menü „Rechtliches“ | 5 | P-R1, P-R10, P-L7, P-L8, P-L20 |
| Abo, Test, Promo-Code, Preisangaben (§ 312k, § 309 Nr. 9 BGB) | 6 | P-R12, P-R37, P-R38, P-R17, P-R2, P-L10 |
| Werbung, Instagram, Store-Texte, Store-Konten | 6 | P-R40, P-R13, P-R16, P-R22, P-R23, P-R3 |
| Rechnungs-, Angebots- und Mahntexte (Sie-Form an Kundinnen) | 6 | P-R30, P-R31, P-R32, P-R33, P-R34, P-R39 |
| Abgrenzung Steuerberatung, KI | 7 | P-R5, P-R25, P-R26, P-R9, P-L16, P-L17, P-V8 |
| Marke und Lizenzen | 3 | P-R7, P-L18, P-L19 |

Anhang: A Nutzungsbedingungen · B Datenschutzerklärung (Entwurf und gültige PRIVACY.md) · C Impressum · D Store-Texte, Werbe-Negativliste, Instagram-Text · E Texte in der App (Rechtliches, Abo-Seite, Rechnung/Mahnung in Sie-Form).

## 1. Nutzungsbedingungen (AGB/EULA) und Haftung

| **P-L1** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin erstellt bzw. prüft Nutzungsbedingungen (Lizenzvertrag) und Datenschutzerklärung; Kurztexte in `lib/domain/legal_texts.dart` sind Entwürfe |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L2** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: AGB-Klausel zum Datenzugang nach Vertragsende, Haftung bei Wegfall des Anbieters, Data Act vor jedem Backend |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Exklusivsperre unzulässig bzw. riskant |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L4** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: gestufte Haftungsklausel (Nutzungsbedingungen Ziffer 9) nach § 6 KSchG, § 879 Abs 3 ABGB, §§ 307–309 BGB; Transparenz bei AT/DE und B2B/B2C in einem Text |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Unwirksame Klausel entfällt ganz, Abmahnrisiko |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L5** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Gewährleistung und Updatepflicht nach VGG bzw. § 327f BGB, obwohl der Store verkauft – wer ist „Unternehmer“ der digitalen Leistung? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L6** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Apple-Mindestklauseln der EULA (Ziffern 2.3, 8.3, 10) gegen das aktuelle Developer Agreement |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Ablehnung im Review |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L11** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Änderungsklausel (Ziffer 11) mit Zustimmung in der App wirksam? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | BGH XI ZR 26/20, OGH streng |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R4** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Tragweite der Bestätigung „keine Steuerberatung" und Haftungsbegrenzung in den AGB **Ist der Hinweis „keine Steuerberatung“ samt Haftungsbegrenzung (Anhang, Nutzungsbedingungen) so wirksam?** |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | begrenzt wirksam; Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Personenschäden nicht ausschließbar |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R11** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Nutzungsbedingungen als eigene EULA (Apple) bzw. verlinkt (Google): Gewährleistung und Regress, Rolle der Stores, Herabstufung/Nur-Lese-Modus, Volljährigkeit |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R15** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Haftung und Hinweispflicht bei Datenverlust durch verlorenen Wiederherstellungscode (AT/DE, B2B/B2C) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R20** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Haftungsbegrenzung bei Fehlerkennung in den Nutzungsbedingungen (KSchG, BGB) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R24** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Termin-Box: Formulierung „Berechnete Termine zur Orientierung, ohne Gewähr. Maßgeblich sind Bescheid, Finanzamt bzw. deine Steuerberatung.“ – genügt das gegenüber Verbraucherinnen/Unternehmerinnen (Haftung für falsch berechnete Fristen, AGB/Nutzungsbedingungen)? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Hinweis sichtbar unter jeder Termin-Box (FA-10.4); Nutzungsbedingungen noch nicht ergänzt |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-V6** | benötigt vor: Stufe B · Status: offen |
|---|---|
| Frage | AGB-Klausel zu Aktualisierungen und Haftungsbegrenzung; keine Werbung mit „immer aktuell" |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Haftung für Rechenfehler nicht über den Steuerhinweis ausschließbar |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-R8 | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Rechtsform, Haftung, Versicherung des Anbieters |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Einzelunternehmen haftet persönlich |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 2. Datenschutzerklärung und Datenflüsse

| P-R6 | benötigt vor: Release / Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | DSGVO: Datenschutzerklärung, Verzeichnis, TOM, Datenpannenprozess; ab Stufe C AVV und Unterauftragsverarbeiter |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Rollen laut Lastenheft L-19 im Kern richtig, um Anbieter- und Store-Daten ergänzt |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-L9 | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Hosting der Produktseite und E-Mail-Anbieter, Drittlandübermittlung, AVV |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Pflichtangaben Datenschutzerklärung |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-R14 | benötigt vor: erster Upload · Status: offen |
|---|---|
| Frage | App Privacy Labels und Data Safety zu Käufen ohne Dritt-SDK |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Käufe nur über die Stores, nicht „erhoben" |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R18** | benötigt vor: vor Fremdwährung · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: EZB-Nutzungsbedingungen; datenschutzrechtliche Einordnung des Kursabrufs (IP-Adresse) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Abruf nur auf Knopfdruck, nur IP-Adresse, offengelegt in PRIVACY, 5.19, STORE_LISTING; Hinweis „EZB-Referenzkurs, ohne Gewähr“ |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R19** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: ML-Kit-Telemetrie laut aktueller Google-Doku, Opt-out, Angaben in Play Data Safety und Apple Privacy Label |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Entscheidung ML Kit 2026-10-12 |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R35** | benötigt vor: erster Upload · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Link-QR (FA-2.42): Abruf beim Server des Rechnungsausstellers auf Tippen – Rolle der Nutzerin bzw. des Anbieters (DSGVO), Offenlegung in Datenschutzerklärung und Google Data Safety/Apple Label (Datenerhebung durch die App ja/nein), Warnhinweis gegen Phishing ausreichend? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | keine Daten aus der App, nur Adresse/IP an die gezeigte Domain; Domain groß, Wechsel nur nach erneuter Anzeige, kein Login in der App |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R36** | benötigt vor: erster Upload · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Plattformimport (FA-2.49): Käuferdaten (Name, Adresse, E-Mail, Telefon) werden verworfen; bleiben Bestellnummern und Bestimmungsland (Aggregat) zulässig (Art 5 Abs 1 lit c DSGVO)? Rolle der Nutzerin gegenüber Käuferdaten in der geteilten Datei (Cache) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Test über alle Tabellen (`platform_import_test.dart`); keine Übertragung |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-U4** | benötigt vor: erster Upload · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Datenschutzerklärung und Store-Formulare (Google Data Safety, Apple Label) zur VIES-Abfrage durch Fachperson |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Nutzerin Verantwortliche, Kommission Empfängerin, Anbieter unbeteiligt |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L12** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Diktat über die Systemtastatur – Anbieterin nicht verantwortlich, Hinweistext genügt |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-V7** | benötigt vor: Stufe B · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Datenschutz des Paketabrufs: EU-Hosting, Protokollkonfiguration des CDN, Datenschutzerklärung, Store-Angaben |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | IP-Adresse ist personenbezogen; Anbieter ist Verantwortlicher |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-K3** | benötigt vor: Umschaltung · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin gibt Auftragsverarbeitungskette, Transfer-Folgenabschätzung und Datenschutzerklärung für Marketing-Modul und Rechtsstand-Agent frei |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | DSGVO verlangt keine EU-Verarbeitung bei abgesichertem Transfer |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L14** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Rollen beim Vertragsarchiv mit KI (Anbieterin als Auftragsverarbeiterin), Muster-AVV, Rechtsgrundlage Beschäftigtendaten |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L15** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin bzw. Datenschutzberatung: DSFA und TIA; DPF-Zertifikat, Zero Data Retention und Speicherdauer bei Anthropic verifizieren |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-M3** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Arbeitsrecht AT: § 96/96a ArbVG bei Erfasser-Kennung mit Zeitstempel; DE § 87 BetrVG |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Erfasser-Vermerk ohne Auswertung berührt Menschenwürde in der Regel nicht |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-M6** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Mustertext Art. 13 für Beschäftigte, Haftung und Formulierung „kein harter Zugriffsschutz“ |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 3. Impressum, Anbieterangaben, Menü „Rechtliches“

| **P-R1** | benötigt vor: Produktseite · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Impressum und Offenlegung für Produktseite und App |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | § 5 ECG und § 25 Abs 5 MedienG (AT, „kleine Website"); § 5 DDG greift über das Herkunftslandprinzip nur mittelbar; Verbraucherschlichtungshinweis prüfen; ODR-Link entfallen seit 07/2025 |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R10** | benötigt vor: erster Upload · Status: festgelegt 2026-10-12 (Arnoldstein, +43 660 3124252); anwaltliche Bestätigung offen |
|---|---|
| Frage | Öffentliche Händleradresse und Telefon (DSA-„Trader"-Angaben) festlegen, identisch mit dem Impressum |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Postfach reicht nicht; Geschäftsadresse ratsam |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L7** | benötigt vor: Release · Status: teilweise erledigt 2026-10-12: Firmenbuch, Gewerbebehörde, Telefon eingetragen; Gewerbe deckt Software laut Inhaberin; offen: Fachgruppe der Kammer |
|---|---|
| Frage | Auftraggeberin: Firmenbucheintrag ja/nein, Gewerbewortlaut, Gewerbebehörde, Kammer; Daten aus Firmen-ABC in `docs/legal/` eintragen |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Pflichtangaben § 5 ECG, DSA |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L8** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Auftraggeberin: Teilnahme an Verbraucherschlichtung (Internet Ombudsstelle) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Infopflicht § 19 AStG, § 36 VSBG |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-L20 | benötigt vor: Store-Einreichung · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Menü „Rechtliches“ (FA-11.4, FA-11.5): genügt die Darstellung (Impressum, Datenschutz, Nutzungsbedingungen offline in der App, Support-Mail) den Pflichten aus § 5 ECG, Art. 13 DSGVO und den Store-Vorgaben (Google Play Datenschutzerklärung in der App, Apple 5.1.1)? Entwurfsvermerk: im Testbuild sichtbar, im Store-Build nicht – Voraussetzung ist P-L1 (Texte final, `LegalDocument.reviewed = true`) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Vorbefund Rechtsanwalt: ein „Entwurf“-Vermerk in der veröffentlichten App wäre widersprüchlich und angreifbar (UWG, Transparenz); deshalb nur bis P-L1. Zusätzlich muss die Datenschutzerklärung unter einer öffentlichen URL stehen (Store-Pflicht) |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 4. Abo, Test, Promo-Code, Preisangaben (§ 312k, § 309 Nr. 9 BGB)

| P-R12 | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Wortlaut der Abo- und Testseite (§§ 312j, 312k BGB, PAngV, Apple 3.1.2); greift § 312k bei Store-Abos? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | h. M.: nein, Sprung in die Store-Verwaltung genügt |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-R37 | benötigt vor: Store-Einreichung · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Abo (FA-13.5, FA-13.6): (a) Pflichttext der Abo-Seite vollständig und richtig für AT/DE-Verbraucherinnen (§ 312j Abs 2 BGB wesentliche Merkmale, Laufzeit, Verlängerung; § 4 FAGG; Apple 3.1.2; Google Play Abo-Richtlinie: Testdauer, Folgepreis, Kündigungsweg)? (b) Store-Abfrage und Kaufblatt als Datenfluss: Einordnung in Google Data Safety („Käufe – Kaufverlauf“, erhoben vom Store, nicht von der App?) und Apple Label („Käufe“, nicht mit Identität verknüpft?) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Vorbefund Rechtsanwalt: Verkäufer und Verantwortlicher für Kaufdaten sind Apple bzw. Google; die App erhebt keine Kaufdaten, verarbeitet aber den Abostatus am Gerät. Vorsorglich als „Käufe/Kaufverlauf, App-Funktion, nicht geteilt“ angeben. Der frühere Store-Text „Ohne Abschluss eines Abos endet der Test von selbst“ passte nicht zum Store-Test (läuft in das Abo über) und wurde berichtigt (§ 5 UWG, § 2 UWG AT) |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R38** | benötigt vor: Store-Start · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Jahresabo und automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr gegenüber deutschen Verbraucherinnen: § 309 Nr. 9 BGB (seit 1.3.2022 stillschweigende Verlängerung nur auf unbestimmte Zeit mit Monatskündigung) – greift das bei Store-Abos, deren Vertragsbedingungen Apple bzw. Google stellen, oder trifft es den Anbieter über die Nutzungsbedingungen 4.3? Ebenso § 312k BGB (P-R12) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Vorbefund Rechtsanwalt: Verkäufer ist der Store, dessen Verlängerungsmechanik gilt; Nutzungsbedingungen 4.3 beschreiben sie nur. Restrisiko, wenn der Anbieter als Vertragspartner der Leistung gilt; Alternative wäre ein Hinweis „Jahresabo jederzeit zum Periodenende kündbar“. Mittlere Sicherheit |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R17** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Preisangaben bei Gratisphase und Jahresrabatt (PAngV, PrAG, Omnibus-RL) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R2** | benötigt vor: erste Werbung · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Rabatt- und Streichpreiswerbung für Store-Abos |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | 30-Tage-Regel (§ 11 PAngV, § 9a PrAG) für Dienstleistungen streitig; Irreführungsverbot gilt immer; ohne vorher verlangten Listenpreis nur „Einführungspreis bis ..." |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L10** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: genügt der Verweis auf das Widerrufsrecht des Stores, oder braucht es eine eigene Widerrufsbelehrung (L-17.10)? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 5. Werbung, Instagram, Store-Texte, Store-Konten

| **P-R40** | benötigt vor: vor der ersten Kampagne · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Instagram-Werbung für den Promo-Code (Textvorschlag `STORE_LISTING.md`): „2 Monate gratis“ nur mit Folgepreis, automatischer Verlängerung und Kündbarkeit im selben Beitrag (§ 5a UWG DE, § 2 Abs 4 / Anhang Z 20 UWG AT; „gratis“-Werbung), Kennzeichnung als Werbung bei bezahlten Beiträgen Dritter (§ 5a Abs 4 UWG DE, § 6 TMG bzw. § 6 DDG, § 6 ECG AT, § 26 MedienG AT); Instagram-Bezeichnung „Bezahlte Partnerschaft“ |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Vorbefund Rechtsanwalt: Textvorschlag nennt Preis, Verlängerung, Kündbarkeit und „Neukunden“; eigene Beiträge der Firma sind erkennbar Werbung, Influencer-Beiträge brauchen „Werbung“/„Anzeige“ am Anfang. Mittlere Sicherheit |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R13** | benötigt vor: vor jeder Einreichung · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Finaler Store-Text und Screenshots auf UWG und „keine Steuerberatung" |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R16** | benötigt vor: vor erster Aktion · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Affiliate- bzw. Influencer-Vertrag, Werbekennzeichnung (§ 6 ECG, UWG), Mithaftung |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R22** | benötigt vor: vor Kontoanlage · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Google Play: wird ein eingetragenes Einzelunternehmen (e.U.) als Organisationskonto angenommen? Welche Nachweise (D-U-N-S, Firmenbuchauszug)? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Organisationskonto erspart den 14-Tage-Test mit 12 Testerinnen |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-R23 | benötigt vor: vor Kontoanlage · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Apple: Anmeldung als Einzelperson (Einzelunternehmen ist laut Apple keine Organisation); Verkäufername im Store = persönlicher Name; Migration bei späterer GmbH |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Apple Account Help D-U-N-S |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-R3 | benötigt vor: vor Stufe B · Status: offen |
|---|---|
| Frage | BFSG (DE) / BaFG (AT) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | voraussichtlich nicht anwendbar (B2B, Kleinstunternehmen); Unternehmensgröße bestätigen |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 6. Rechnungs-, Angebots- und Mahntexte (Sie-Form an Kundinnen)

| P-R30 | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | AGB-Verweis auf der Rechnung: Wortlaut „Es gelten unsere Verkaufsbedingungen, abrufbar unter <URL>, soweit sie vereinbart wurden.“ – irreführend oder unbedenklich? Genügt der einmalige Hinweis an die Nutzerin, dass der Verweis allein AGB nicht einbezieht (§ 864a ABGB, § 305 Abs 2 BGB; B2B kaufmännisches Bestätigungsschreiben)? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Rechnung kommt nach Vertragsschluss, Verweis bezieht AGB nicht ein; Zusatz „soweit vereinbart“ vermeidet Irreführung |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| P-R31 | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Rabatt- und Skontoangaben auf Rechnungen an Verbraucherinnen: Preisangaben (PAngV, PrAG), Klarheit des Skontotexts mit festem Datum und Betrag |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | unbedenklich, da reine Zahlungsbedingung |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R32** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Mahnkosten 10 € je Mahnung (Entscheidung der Auftraggeberin): B2C nur angemessene, tatsächliche Kosten (AT § 1333 Abs 2 ABGB; DE §§ 280, 286 BGB, erste verzugsbegründende Mahnung nicht ersatzfähig, Rechtsprechung ca. 1–3 €). Genügt der Hinweis in der App, Entscheidung bei der Nutzerin? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Vorbefund Rechtsanwalt: 10 € gegenüber Verbrauchern regelmäßig zu hoch; Hinweis umgesetzt (FA-5.22) |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R33** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Wortlaut der Zahlungserinnerung und Mahnung (sachlich, ohne Drohung, UWG/§ 4a UWG, KSchG), Hinweis § 286 Abs 3 BGB auf DE-Verbraucherrechnungen |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Texte in `DunningService.bodyText`, `TaxProfile.dunning.consumerDefaultNotice` |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R34** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Pauschale 40 € (§ 458 UGB, § 288 Abs 5 BGB) nur B2B, Anrechnung auf Rechtsverfolgungskosten; Verzugszinsen ohne Vereinbarung erst ab Verzug (DE: Mahnung oder 30 Tage mit Hinweis) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | umgesetzt als Vorschlag, Entscheidung bei der Nutzerin |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R39** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Angebots-PDF: „Dieses Angebot ist gültig bis <Datum>“ bindet die Unternehmerin bis zu diesem Tag (§ 148 BGB Annahmefrist; AT § 862 ABGB). Reicht das, oder braucht es eine Option „freibleibend“/„unverbindlich“? |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Vorbefund Rechtsanwalt: Fristsetzung ist zulässig und schafft Klarheit; „freibleibend“ wäre nur eine Aufforderung zur Angebotsabgabe. Frage, ob Nutzerinnen das wählen können sollen. Mittlere Sicherheit |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 7. Abgrenzung Steuerberatung, KI

| **P-R5** | benötigt vor: Stufe B · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Abgrenzung zur Hilfeleistung in Steuersachen (StBerG, WTBG) bei UVA-Übermittlung und ESt-Vorbereitung; seit 0.17.0 Kennzahlen und U30-Datei (FA-14.x), Abgabe durch die Nutzerin selbst; vor Webservice-Übermittlung (Zugangsdaten der Nutzerin im Gerät) erneut prüfen |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | zulässig als Werkzeug, Übermittlung nur im Namen und mit Zugang der Nutzerin; keine Einzelfallempfehlung |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R25** | benötigt vor: vor Stufe 2 · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Hilfe Stufe 2 (KI-Antworten): Abgrenzung zur Hilfeleistung in Steuersachen (StBerG DE, WTBG AT), Haftung für falsche Antworten, Kennzeichnung als KI (Art. 50 KI-VO) |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | noch nicht gebaut (FA-11, Lastenheft L-26.6) |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R26** | benötigt vor: vor Stufe 2 · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Hilfe Stufe 2: Übermittlung der Frage an einen Server bzw. KI-Anbieter – Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeitung, Drittlandtransfer, Eintrag in Datenflusstabelle und Store-Angaben |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | noch nicht gebaut |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-R9** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | AI Act Art. 50 (Kennzeichnung KI-Inhalte) und Urheberrecht im Marketing-Modul; Produkthaftungsrichtlinie (EU) 2024/2853 |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Pflichten wahrscheinlich |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L16** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: KI-Ausgabetexte zu Verträgen auf RDG, RAO und UWG |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L17** | benötigt vor: Stufe C · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Art. 50 AI Act (Kennzeichnung) und aktuelle Fristen |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-V8** | benötigt vor: Stufe B · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Nutzungsbedingungen und Text-und-Data-Mining-Vorbehalte aller beobachteten Quellen; RIS-OGD mit CC-BY-Nennung |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | amtliche Texte gemeinfrei, Datenbanken teils geschützt |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

## 8. Marke und Lizenzen

| **P-R7** | benötigt vor: Store-Eintrag · Status: erledigt 2026-10-15 |
|---|---|
| Frage | Markenrecherche „JeNi bucht" (TMview, Klassen 9, 35, 36, 42)<br>**Genügt die eigene Recherche ohne Befund, oder raten Sie zu einer Anmeldung (AT/EUIPO) bzw. einer Ähnlichkeitsrecherche?** |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | Recherche der Auftraggeberin ohne Befund (2026-10-15); Name festgelegt |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L18** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Lizenzpflichten ML Kit (Google APIs / ML Kit Terms), Lizenznennung in der App |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | kein Vorbefund; noch nicht umgesetzt bzw. nicht entschieden |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

| **P-L19** | benötigt vor: Release · Status: offen |
|---|---|
| Frage | Anwältin: Schriftlizenz Work Sans (SIL OFL 1.1) für in PDFs eingebettete Teilmengen und Auslieferung in der App; Lizenznennung |
| Was die App heute tut / Vorbefund (mit verwendeter Fundstelle) | `assets/fonts/OFL.txt` liegt bei; OFL erlaubt Einbetten und Bündeln |
| Antwort | Bestätigt _____ Nicht bestätigt _____ Nur mit Änderung _____<br><br>Begründung / richtige Fundstelle / Korrektur: |

# Anhang A – Nutzungsbedingungen (Entwurf)

Quelle: `docs/legal/NUTZUNGSBEDINGUNGEN.md` (Wortlaut unverändert)

## Nutzungsbedingungen (Endnutzer-Lizenzvertrag) für die App „JeNi bucht“

**ENTWURF – nicht anwaltlich geprüft.** Stand 2026-10-12, Fassung 2026-10-12-entwurf (entspricht `LegalText.terms.version`). Gilt für Google Play und Apple App Store; ersetzt bei Apple die Standard-EULA.

### 1. Wer wir sind und für wen die App ist

1.1 Anbieterin ist Spirits by JeNiBarb e.U. (Inhaber: Jürgen Jesenko), Sankt Leonhard bei Siebenbrünn 96, 9587 Arnoldstein, Österreich, UID ATU81604346, E-Mail office@jenibarb.com („wir“).

1.2 Die App ist ein Werkzeug für Einzelunternehmen und Kleinunternehmen in Österreich und Deutschland. Nutzt du sie für dein Unternehmen, bist du **Unternehmerin**. Nutzt du sie überwiegend privat, bist du **Verbraucherin**. Wo die Regeln unterschiedlich sind, steht das dabei. Zwingende Rechte von Verbraucherinnen bleiben in jedem Fall unberührt.

### 2. Vertrag und Vertragspartner

2.1 Mit dem Installieren und der Bestätigung bei der Einrichtung schließt du mit uns diesen Lizenzvertrag über die Nutzung der App.

2.2 **Kauf und Abo laufen ausschließlich über Google Play bzw. den Apple App Store.** Für Bezahlung, Rechnung, Steuer, Widerruf und Erstattung ist der jeweilige Store dein Vertragspartner; es gelten dessen Bedingungen. Wir können keine Zahlungen erstatten oder Abos kündigen.

2.3 **Apple:** Dieser Vertrag besteht nur zwischen dir und uns, nicht mit Apple. Wir – nicht Apple – sind für die App und ihren Inhalt verantwortlich.

### 3. Was du nutzen darfst (Lizenz)

3.1 Du erhältst ein einfaches, nicht übertragbares Recht, die App auf Geräten zu nutzen, die dir gehören oder die du kontrollierst, im Rahmen der Regeln des jeweiligen Stores (bei Apple: Nutzungsregeln der Apple Media Services Terms, einschließlich Familienfreigabe, soweit freigegeben).

3.2 Nicht erlaubt: die App weiterverkaufen, vermieten, verändern, dekompilieren (außer soweit das Gesetz es erlaubt, § 40e UrhG, § 69e UrhG-DE), Schutz- oder Lizenzprüfungen umgehen.

### 4. Tarife, Test und Abo

4.1 Es gibt die Tarife **Basis** und **Pro**, je monatlich oder jährlich. Was dazugehört und was es kostet, zeigt die Abo-Seite der App vor dem Kauf.

4.2 **14 Tage Test:** Neue Nutzerinnen können Pro 14 Tage kostenlos testen, sofern der Store das Angebot anbietet. Kündigst du nicht spätestens 24 Stunden vor Ende, geht der Test in das gewählte kostenpflichtige Abo über.

4.3 **Verlängerung und Kündigung:** Das Abo verlängert sich automatisch um denselben Zeitraum, wenn du es nicht spätestens 24 Stunden vor Ablauf in den Abo-Einstellungen deines Store-Kontos kündigst. In der App führt „Abo verwalten“ direkt dorthin.

4.4 **Preisänderungen** laufender Abos gelten nur, wenn du sie über den Store akzeptierst bzw. der Store sie nach seinen Regeln zulässt.

4.5 **Widerrufsrecht:** Für Verbraucherinnen gilt das Widerrufsrecht des Stores als Verkäufer. Unternehmerinnen haben kein gesetzliches Widerrufsrecht.

### 5. Wenn das Abo endet: Herabstufung statt Sperre

5.1 Endet Pro, nutzt du Basis weiter, falls du Basis hast. Endet jedes Abo, wechselt die App in den **Nur-Lese-Modus**.

5.2 **Deine Daten bleiben immer zugänglich:** Ansehen, Drucken, Exportieren, Sichern und Wiederherstellen funktionieren auch ohne Abo – wegen deiner gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. Gesperrt wird nie.

5.3 Ohne Internet bleibt dein Anspruch mindestens 14 Tage über das Ablaufdatum hinaus erhalten. Wir kündigen eine Herabstufung in der App an.

### 6. Keine Steuerberatung

6.1 Die App rechnet, ordnet und bereitet vor. Sie **prüft nichts steuerrechtlich, berät nicht im Einzelfall und ersetzt keine Steuerberatung.** Hinweise sind allgemeine Erläuterungen mit Fundstelle.

6.2 Für deine Buchhaltung, deine Meldungen, Erklärungen und die Aufbewahrung bist du selbst verantwortlich. Lass sie von einer Steuerberatung prüfen.

6.3 Die App ist nicht als geprüfte oder zertifizierte Steuersoftware ausgewiesen.

### 7. Deine Pflichten

7.1 Du gibst richtige Daten ein und prüfst Ergebnisse (Rechnungen, Exporte, Auswertungen) vor der Verwendung.

7.2 **Sichere deine Daten regelmäßig.** Sie liegen nur auf deinem Gerät bzw. in deiner Cloud; wir haben keine Kopie und können verlorene Daten, Kennwörter oder Wiederherstellungscodes nicht wiederherstellen.

7.3 Verarbeitest du Daten deiner Kundinnen, bist du dafür datenschutzrechtlich verantwortlich.

### 8. Gewährleistung

8.1 **Verbraucherinnen** haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für digitale Leistungen (Österreich: Verbrauchergewährleistungsgesetz – VGG; Deutschland: §§ 327 ff. BGB). Dazu gehört, dass wir dir während der Laufzeit deines Abos die nötigen Aktualisierungen, insbesondere Sicherheits-Updates, bereitstellen. Diese Rechte werden nicht eingeschränkt.

8.2 **Unternehmerinnen:** Wir stellen die App in dem Zustand bereit, der der Beschreibung in der App und im Store entspricht. Mängel beheben wir in angemessener Frist durch ein Update. Mängel sind uns unverzüglich, spätestens innerhalb von {{14}} Tagen nach Entdeckung mitzuteilen (§ 377 UGB/HGB sinngemäß). Weitergehende Gewährleistung ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

8.3 **Apple:** Hat die App einen Mangel, kannst du Apple benachrichtigen; Apple erstattet dann gegebenenfalls den Kaufpreis. Darüber hinaus hat Apple, soweit gesetzlich zulässig, keine Gewährleistungspflicht für die App. Alle weiteren Ansprüche wegen Mängeln richten sich gegen uns.

### 9. Haftung

9.1 Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für Personenschäden (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) und nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.2 Bei **leichter Fahrlässigkeit** haften wir

• gegenüber **Verbraucherinnen in Österreich** nach dem Gesetz; ausgeschlossen

ist die Haftung nur für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden, soweit § 6 Abs 1 Z 9 KSchG das zulässt;

• in **Deutschland** und gegenüber **Unternehmerinnen** nur bei Verletzung

einer wesentlichen Vertragspflicht (einer Pflicht, deren Erfüllung die Nutzung erst ermöglicht und auf die du vertrauen darfst – z. B. richtige Berechnung der Umsatzsteuer aus deinen Eingaben), beschränkt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.

9.3 **Gegenüber Unternehmerinnen** ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit zusätzlich je Schadensfall auf die von dir in den letzten 12 Monaten für die App gezahlten Entgelte, mindestens {{BETRAG}} Euro, begrenzt; entgangener Gewinn ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

9.4 Für Datenverlust haften wir – außer in den Fällen von 9.1 – nur in dem Umfang, der bei regelmäßiger Sicherung (7.2) entstanden wäre.

9.5 Nicht verantwortlich sind wir für Dienste Dritter, die du selbst wählst (Cloud-Speicher, E-Mail, VIES der EU-Kommission, Stores), und für steuerliche Folgen deiner Entscheidungen (6.).

### 10. Rechte Dritter, Support, Ansprüche (Apple-Pflichtpunkte)

10.1 **Wartung und Support** leisten wir, nicht Apple. Kontakt: office@jenibarb.com.

10.2 **Ansprüche** im Zusammenhang mit der App – etwa Produkthaftung, fehlende Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorgaben, Verbraucherschutz oder Datenschutz – richtest du an uns, nicht an Apple.

10.3 Behauptet ein Dritter, die App verletze seine geistigen Eigentumsrechte, sind wir – nicht Apple – für Prüfung, Abwehr und Beilegung verantwortlich.

10.4 Du versicherst, dass du dich nicht in einem Land befindest, gegen das ein US-Embargo besteht oder das als „terrorunterstützend" eingestuft ist, und nicht auf einer US-Liste verbotener Personen stehst.

10.5 Apple und seine Tochtergesellschaften sind **begünstigte Dritte** dieses Vertrags und können ihn dir gegenüber durchsetzen, sobald du ihn annimmst.

## 11. Änderungen dieser Bedingungen

Wir ändern diese Bedingungen nur, wenn ein sachlicher Grund besteht (z. B. neue Gesetze, neue Funktionen) und deine Rechte nicht unangemessen verschlechtert werden. Die geänderte Fassung legen wir dir in der App zur Bestätigung vor. Stimmst du nicht zu, kannst du das Abo im Store kündigen; deine Daten bleiben nach 5.2 zugänglich. Preise ändern sich nur nach 4.4.

## 12. Laufzeit und Ende

Der Lizenzvertrag läuft unbefristet; du beendest ihn durch Deinstallation. Wir können ihn aus wichtigem Grund (z. B. Umgehung der Lizenzprüfung) kündigen. Die Abo-Laufzeit richtet sich nach Abschnitt 4.

## 13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

13.1 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen. **Für Verbraucherinnen** gilt das nur, soweit dadurch nicht der Schutz zwingender Bestimmungen des Staates entzogen wird, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben (Art. 6 Abs 2 Rom-I-VO).

13.2 **Gerichtsstand für Unternehmerinnen** ist das für Klagenfurt sachlich zuständige Gericht. **Verbraucherinnen** können an ihrem Wohnsitz klagen und dürfen nur dort verklagt werden (§ 14 KSchG; Art. 18 EuGVVO).

13.3 Zur Verbraucherschlichtung siehe Impressum.

## 14. Schlussbestimmungen

Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Rest wirksam. Gegenüber Unternehmerinnen tritt an ihre Stelle eine wirksame Regelung, die dem Zweck am nächsten kommt; gegenüber Verbraucherinnen gilt das Gesetz.

# Anhang B1 – Datenschutzerklärung (Entwurf)

Quelle: `docs/legal/DATENSCHUTZ.md` (Wortlaut unverändert)

## Datenschutzerklärung für die App „JeNi bucht“ und die Produktseite

**ENTWURF – nicht anwaltlich geprüft.** Stand 2026-10-12, Fassung 2026-10-12-entwurf. Grundlage: `docs/PRIVACY.md` und Lastenheft 5.19. Beschreibt nur Funktionen, die im Code tatsächlich vorhanden sind; das Abo (L-22, Paket `in_app_purchase`) ist seit 0.14.0 beschrieben (Abschnitt 6), eine KI-Funktion (L-21) ist **vor** ihrer Auslieferung zu ergänzen.

### 1. Das Wichtigste in Kürze

• Deine Buchhaltungsdaten bleiben **auf deinem Gerät**. Wir betreiben keinen Server, haben kein Nutzerkonto und sehen deine Daten nicht.

• Keine Werbung, kein Tracking, keine Analyse- oder Absturz-Software Dritter.

• Daten verlassen das Gerät nur, wenn du es auslöst oder einschaltest: Teilen, Sicherung, UID-Prüfung über VIES.

• Mit uns in Kontakt kommst du nur, wenn du uns schreibst (Support) – dann verarbeiten wir deine Nachricht.

### 2. Wer ist verantwortlich?

Spirits by JeNiBarb e.U. (Inhaber: Jürgen Jesenko) Sankt Leonhard bei Siebenbrünn 96, 9587 Arnoldstein, Österreich E-Mail: office@jenibarb.com · Telefon: +43 660 3124252

Eine Datenschutzbeauftragte ist nicht bestellt; dazu besteht keine Pflicht (Art. 37 DSGVO). Datenschutzanfragen bitte an office@jenibarb.com.

### 3. Wer ist wofür verantwortlich? (Rollen)

Daten · Verantwortlich · Unsere Rolle
Deine Buchhaltung in der App (Belege, Rechnungen, Kunden, Firmendaten) · **du** als Unternehmerin – auch für Daten deiner Kundinnen und Kunden · keine: wir liefern nur die Software und haben keinen Zugriff
Sicherungen in deinem Cloud-Speicher (iCloud, Google Drive …) · du; der Cloud-Dienst nach seinen Bedingungen · keine
UID-Prüfung über VIES · du (Abfrage) und die EU-Kommission (Betrieb von VIES) · keine
Kauf eines Abos · Apple bzw. Google als eigene Verantwortliche · wir erhalten nur, was der Store uns meldet (siehe 6)
Support-Anfragen an uns, Besuch der Produktseite · **wir** · Verantwortliche

### 4. Verarbeitung in der App auf deinem Gerät

**Welche Daten:** was du eingibst – Firmendaten (Name, Anschrift, Kontakt, Steuernummer, UID, Bankverbindung), Belege samt Foto, Kundendaten (Name, Anschrift, UID, E-Mail, Notiz), Rechnungen, Änderungsprotokoll sowie deine Bestätigung des Hinweises „Keine Steuerberatung“ mit Zeitpunkt und Fassung.

**Wo:** in einer Datenbank und in Bilddateien im privaten Speicher der App. Schlüssel für die automatische Sicherung liegen im Schlüsselbund (iOS) bzw. Keystore (Android). Die Android-Systemsicherung und die Gerät-zu-Gerät-Übertragung sind für die App abgeschaltet.

**Berechtigungen:** Kamera (Belege fotografieren), Fotobibliothek lesen (vorhandene Fotos hinzufügen), Fotobibliothek schreiben (Rechnung ablegen). Die App fragt erst, wenn du die Funktion nutzt; ablehnen schränkt nur diese Funktion ein.

**Hinweis für dich als Unternehmerin:** Für die Daten deiner Kundinnen und Kunden giltst du als Verantwortliche. Rechtsgrundlage ist in der Regel die Vertragserfüllung und die steuerliche Aufbewahrungspflicht (Art. 6 Abs 1 lit b und c DSGVO; § 132 BAO, § 147 AO).

### 5. Wann Daten dein Gerät verlassen

Vorgang · Wohin · Welche Daten · Wann
Rechnung oder Export teilen · Ziel, das du im Teilen-Dialog wählst · PDF, CSV · nur auf Tippen

Sicherung von Hand · Ziel, das du wählst · mit deinem Kennwort verschlüsselte Datei (AES-256-GCM) · nur auf Tippen
Automatische Sicherung · einmal gewählter Ordner, z. B. iCloud Drive, Google Drive · verschlüsselte Datei; Upload durch Betriebssystem bzw. Cloud-Dienst · nur wenn eingeschaltet (Standard: aus)
UID-Prüfung · VIES der Europäischen Kommission, direkt vom Gerät · geprüfte UID, deine eigene UID, technisch deine IP-Adresse · auf Tippen oder wöchentlich, wenn eingeschaltet (Standard: aus)

Wir erhalten in keinem dieser Fälle Daten oder Schlüssel. Ab Übergabe gelten die Bedingungen des jeweiligen Dienstes. Manche Cloud-Dienste speichern auch außerhalb der EU; das wählst du mit dem Dienst.

### 6. Abonnement über Google Play und App Store

Kauf, Bezahlung, Rechnung und Erstattung wickeln Apple bzw. Google als eigene Verantwortliche ab; es gelten deren Datenschutzerklärungen. Beim Start der App und bei „Kauf wiederherstellen“ fragt die App über die Store-Schnittstelle deines Geräts nach aktiven Abos und übergibt dabei nur die Produktkennungen. Auf dem Gerät speichert sie nur Abostufe, Zeitpunkt der letzten Bestätigung und Testbeginn (Schlüsselbund bzw. Keystore, nicht in der Sicherung). Wir erhalten vom Store nur zusammengefasste Verkaufs- und Auszahlungsberichte und anonyme Absturzstatistiken der Stores, keine Buchhaltungsdaten. Name oder E-Mail von Käuferinnen erhalten wir grundsätzlich nicht.

### 7. Wenn du uns schreibst (Support)

Wir verarbeiten deine E-Mail-Adresse, deinen Namen und den Inhalt deiner Nachricht, um deine Anfrage zu beantworten (Art. 6 Abs 1 lit b bzw. f DSGVO; berechtigtes Interesse: Kundenbetreuung). Schick uns bitte keine Buchhaltungsdaten oder Sicherungen, wenn es nicht nötig ist. Ein freiwilliger Fehlerbericht wird nur gesendet, wenn du ihn selbst per E-Mail abschickst. E-Mail-Anbieter: {{EMAIL_PROVIDER}} (Auftragsverarbeiter, Sitz Arnoldstein). Löschung: 3 Jahre nach Abschluss der Anfrage; soweit geschäftliche Unterlagen betroffen sind, nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (§ 132 BAO: 7 Jahre).

### 8. Produktseite {{DOMAIN}}

Ohne Cookies, ohne Tracking, ohne eingebundene Schriften oder Skripte Dritter. Der Hosting-Anbieter {{HOSTER}} verarbeitet beim Aufruf technisch die IP-Adresse, Zeit, aufgerufene Seite und Browserangaben in Server-Protokollen (Art. 6 Abs 1 lit f DSGVO; Interesse: sicherer Betrieb). Speicherdauer: {{TAGE}} Tage. Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Hoster besteht. {{Bei Hosting außerhalb der EU, z. B. GitHub Pages: Übermittlung in die USA auf Grundlage des EU-US Data Privacy Framework (Art. 45 DSGVO) angeben.}}

### 9. Künstliche Intelligenz

Die App enthält derzeit **keine** KI-Funktion und überträgt keine Daten an KI-Anbieter. Wird eine solche Funktion eingeführt, ist sie freiwillig, wird vorher erklärt und diese Erklärung wird zuvor ergänzt.

### 10. Deine Rechte

Du hast das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15–21 DSGVO) sowie auf Widerruf einer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft. Zu Daten auf deinem Gerät können wir keine Auskunft geben, weil wir sie nicht haben – du hast dort selbst vollen Zugriff, Export und Löschung. Wende dich an office@jenibarb.com.

Beschwerde: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40–42, 1030 Wien, www.dsb.gv.at – oder die Aufsichtsbehörde deines Wohnorts bzw. Arbeitsplatzes.

### 11. Speicherdauer auf deinem Gerät

Bis du die Daten löschst oder die App deinstallierst (dann unwiderruflich). Beachte deine Aufbewahrungspflicht (Österreich 7 Jahre, § 132 BAO; Deutschland bis zu 8 bzw. 10 Jahre, § 147 AO) und sichere regelmäßig.

### 12. Keine automatisierten Entscheidungen

Es gibt keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilbildung nach Art. 22 DSGVO. Bereitstellung der Daten ist freiwillig; ohne Eingaben kann die App ihre Funktion nicht erfüllen.

## 13. Änderungen

Ändert sich die App datenschutzrelevant, passen wir diese Erklärung an; die aktuelle Fassung findest du in der App unter „Rechtliches“ und auf {{DOMAIN}}/datenschutz.

## Anhang B2 – PRIVACY.md (derzeit verlinkte Fassung)

Quelle: `docs/PRIVACY.md` (Wortlaut unverändert)

### Datenschutzerklärung

**Vorlage.** Beide Stores verlangen eine Datenschutzerklärung unter einer öffentlich erreichbaren URL – auch bei einer App, die keine Daten überträgt. Vor der Veröffentlichung sind die mit <…> markierten Stellen zu ersetzen. GitHub Pages genügt als Hosting. Bei kommerzieller Nutzung ist eine anwaltliche Prüfung sinnvoll; diese Vorlage ist keine Rechtsberatung.
**Stand:** <Datum>

### Verantwortlicher

`` Spirits by JeNiBarb e.U. Sankt Leonhard bei Siebenbrünn 96 9587 Arnoldstein Österreich E-Mail: office@jenibarb.com ``

### Kurzfassung

Die App **JeNi bucht** verarbeitet deine Daten auf deinem Gerät. Der Anbieter betreibt keinen Server und erhält keine deiner Daten. Es gibt keine Nutzerkonten, keine Analyse-Werkzeuge und keine Werbung. Daten verlassen das Gerät nur in den unten genannten Fällen, die du selbst auslöst oder einschaltest.

### Welche Daten die App verarbeitet

Alle Daten gibst du selbst ein oder erzeugst sie durch die Nutzung:

• **Unternehmensdaten:** Firmenname, Inhaber, Anschrift, Kontaktdaten,

Steuernummer, UID/USt-IdNr., Bankverbindung

• **Belege:** Datum, Betrag, Umsatzsteuersatz, Beschreibung, Geschäftspartner,

Kategorie, Zahlungsart, Notiz sowie das Belegfoto

• **Kundendaten:** Name, Anschrift, UID, E-Mail-Adresse, Notiz

• **Rechnungen:** Nummer, Datum, Positionen, Beträge, Status, Zahlungserinnerungen

und Mahnungen

• **Übernommene Dateien:** PDF- und E-Rechnungen, die du an die App teilst, als

unveränderte Originaldatei mit Prüfsumme

• **Berichte von Verkaufsplattformen** (Amazon, PayPal, Shopify, Stripe), die du

an die App teilst: übernommen werden nur Monatssummen und Transaktionsnummern; Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern deiner Käuferinnen und Käufer verwirft die App beim Einlesen

### Wo diese Daten liegen

In einer SQLite-Datenbank und in Bilddateien im privaten Verzeichnis der App auf deinem Gerät. Andere Apps haben darauf keinen Zugriff.

Die App überträgt **keine** dieser Daten an den Anbieter oder an Dritte. Sie enthält keine Analyse-Bibliothek, kein Crash-Reporting und keine Werbe-SDKs. Die App baut von sich aus **keine Netzwerkverbindungen** auf – mit einer Ausnahme, die du selbst einschaltest:

**UID-Prüfung über VIES:** Tippst du bei einer UID-Nummer auf „Jetzt prüfen", oder hast du die wöchentliche Prüfung eingeschaltet, sendet die App die UID-Nummer (und deine eigene UID als Anfragende) direkt an das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem VIES der Europäischen Kommission. Dabei wird technisch auch deine IP-Adresse übertragen. Zweck ist die Prüfung der Gültigkeit, wie sie das Umsatzsteuerrecht verlangt (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). Verantwortlich für diese Abfrage bist du; die Kommission verarbeitet die Daten nach ihren eigenen Datenschutzbestimmungen. Der Anbieter der App erhält dabei nichts. Die wöchentliche Prüfung ist standardmäßig aus und jederzeit abschaltbar.

**Wechselkurse von der EZB:** Tippst du bei einem Beleg in fremder Währung auf „Kurs abrufen", lädt die App eine öffentliche Kursdatei direkt von der Europäischen Zentralbank (ecb.europa.eu). Dabei werden

technisch nur deine IP-Adresse und übliche Verbindungsdaten übertragen – **keine Belegdaten, keine Beträge, nicht einmal die Währung**. Die Kurse werden auf dem Gerät gespeichert und danach offline genutzt. Ohne Tippen findet kein Abruf statt; einen Kurs kannst du immer auch von Hand eintragen. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO (Funktion auf deinen Wunsch). Der Anbieter der App erhält dabei nichts. Die EZB verarbeitet die Verbindungsdaten nach ihren eigenen Datenschutzbestimmungen.

**Datensicherung:** Auf deinen Wunsch erstellt die App eine mit deinem Kennwort verschlüsselte Sicherungsdatei (AES-256-GCM). Wohin sie geht, bestimmst du im Teilen-Dialog, etwa in deinen eigenen Cloud-Speicher; dort gelten die Bedingungen dieses Dienstes. Der Anbieter erhält weder die Datei noch das Kennwort und kann die Sicherung nicht öffnen.

**Automatische Sicherung:** Schaltest du sie ein, schreibt die App die verschlüsselte Sicherung regelmäßig in einen Ordner, den du einmal gewählt hast (z. B. in iCloud Drive oder Google Drive). Die Übertragung in die Cloud übernimmt das Betriebssystem bzw. der jeweilige Dienst unter dessen Bedingungen; viele speichern außerhalb der EU. Der Schlüssel liegt nur auf deinem Gerät (Schlüsselbund bzw. Keystore, nicht synchronisiert); du erhältst einen Wiederherstellungscode. Der Anbieter erhält weder Datei noch Schlüssel. Die Funktion ist standardmäßig aus.

**iCloud (iPhone und iPad):** Ist iCloud angemeldet, legt die automatische Sicherung die verschlüsselte Datei im App-eigenen Ordner „JeNi bucht“ in deinem iCloud Drive ab (in der Dateien-App sichtbar). Empfänger ist Apple als Anbieter deines iCloud-Kontos, unter dessen Bedingungen und mit Servern auch außerhalb der EU. Apple sieht nur Dateiname, Größe und Zeitpunkt; der Schlüssel wird nie über den iCloud-Schlüsselbund synchronisiert. Abschalten jederzeit unter Einstellungen → Datensicherung.

**Lernen je Lieferant:** Die App merkt sich beim Speichern eines Belegs Name, Kategorie, Steuersatz, Währung und Zahlungsart je Lieferant, um sie beim nächsten Beleg vorzuschlagen. Das bleibt in der Datenbank auf deinem Gerät (und in deiner verschlüsselten Sicherung); es wird nichts übertragen.

**App-Sperre:** Schaltest du sie ein, speichert die App nur einen gesalzenen Hash deiner PIN (Argon2id) im Schlüsselbund bzw. Keystore des Geräts, nie die PIN selbst und nie in einer Sicherung. Fingerabdruck und Face ID wertet das Betriebssystem aus; die App erhält **keine biometrischen Daten**, nur die Rückmeldung „erkannt" oder „nicht erkannt". Dabei werden keine Daten übertragen. Die Funktion ist standardmäßig aus.

Die automatische Sicherung von Android (Google Drive) und die Gerät-zu-Gerät-Übertragung sind für diese App **deaktiviert** (`data_extraction_rules.xml`), damit deine Buchhaltungsdaten nicht ohne dein Zutun in eine Cloud gelangen.

### Wann Daten das Gerät verlassen

Nur in diesen Fällen, die du auslöst oder einschaltest:

• **Rechnung als PDF teilen** – du wählst im Systemdialog selbst das Ziel

(E-Mail, Messenger, Cloud-Ordner)

• **Export für die Steuerberatung** – gleiches Prinzip

• **U30-Datei für FinanzOnline** (Österreich) – gleiches Prinzip; die Datei

enthält Steuernummer, Zeitraum und Kennzahlen der Voranmeldung. Hochladen machst du selbst; die App verbindet sich nicht mit dem Finanzamt

• **Datensicherung von Hand** – verschlüsselte Datei, Ziel wählst du im

Teilen-Dialog

• **Automatische Sicherung** (standardmäßig aus) – verschlüsselte Datei in einen

Ordner, den du einmal gewählt hast, z. B. Google Drive, oder auf dem iPhone in den Ordner „JeNi bucht“ in deinem iCloud Drive (Apple)

• **UID-Prüfung über VIES** – auf Tippen, oder wöchentlich, wenn du es

eingeschaltet hast: UID-Nummern gehen an die EU-Kommission

• **Kurs abrufen** – nur auf Tippen bei einem Beleg in fremder Währung: die App

lädt die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank

• **Rechnung über einen QR-Link laden** – nur auf Tippen „Laden“: die App ruft

die Adresse aus dem QR-Code beim Server der angezeigten Domain ab (betrieben vom Rechnungsaussteller). Dieser erfährt die Adresse – sie kann eine Rechnungs- oder Kundennummer enthalten –, deine IP-Adresse und technische Verbindungsdaten. Daten aus der App werden nicht gesendet. „Im Browser öffnen“ übergibt die Adresse an deinen Browser

• **Abo über Google Play bzw. den App Store** – beim Start der App und bei

„Kauf wiederherstellen“ fragt die App über die Store-Schnittstelle des Geräts (Google Play Billing bzw. StoreKit) nach deinen aktiven Abos; beim Kauf öffnet das Kaufblatt des Stores. Die App übergibt dabei nur die Produktkennungen (z. B. `pro_monat`). Löst du einen **Promo-Code** ein, geht der Code an Apple (im Einlöseblatt des App Store) bzw. an Google (über die Adresse play.google.com/redeem). Store-Konto, Zahlungsdaten und Kaufbelege verarbeiten Apple bzw. Google als eigene Verantwortliche nach ihren Datenschutzerklärungen; der Anbieter erhält nur zusammengefasste Verkaufs- und Auszahlungsberichte ohne Namen oder E-Mail. Auf dem Gerät speichert die App nur Abostufe, Zeitpunkt der letzten Bestätigung und Testbeginn – im Schlüsselbund bzw. Keystore, nicht in der Sicherung

**Hinweis zur Belegerkennung:** Fotografierte Belege werden auf deinem Gerät ausgelesen (Datum, Betrag, Steuersatz, Lieferant, UID, Rechnungsnummer). Foto und erkannter Text verlassen das Gerät dafür **nicht**; die Erkennung funktioniert auch im Flugmodus. Unter **iOS** nutzt die App die Texterkennung von Apple (Vision), die nichts überträgt. Unter **Android** nutzt sie die in die App eingebundene Bibliothek Google ML Kit (Text- und QR-Code-Erkennung, beide fest in der App enthalten). Diese sendet nach Angaben von Google **Nutzungs- und Diagnosedaten** (etwa Gerätetyp, App-Version, Leistung und Fehler der Erkennung) an Google – **keine Fotos und keinen erkannten Text**. Ein offizielles Abschalten bietet Google nicht an; du kannst die Erkennung in den Einstellungen („Belege auslesen“) ganz ausschalten. Empfänger ist Google; Umfang und Rechtsgrundlage werden noch fachlich geprüft (Prüfpunkte P-R19, P-D21 der Spezifikation) und vor Veröffentlichung hier verbindlich beschrieben.

**Hinweis zum Diktieren:** Die App enthält keine Spracherkennung und überträgt keine Sprache. Wer Kommentare über das Mikrofon der Systemtastatur diktiert, nutzt die Diktierfunktion des Geräts; je nach Tastatur und Einstellung sendet sie die Sprache an Google bzw. Apple. Das liegt außerhalb der App; maßgeblich ist die Datenschutzerklärung des Tastaturanbieters.

In allen Fällen bestimmst du, wohin die Daten gehen; der Anbieter erhält nichts. Ab diesem Zeitpunkt gilt die Datenschutzerklärung des jeweiligen Dienstes.

### Berechtigungen und wozu sie dienen

Berechtigung · Zweck
Kamera · Belege abfotografieren
Fotobibliothek (lesen) · Bereits vorhandene Belegfotos hinzufügen
Fotobibliothek (schreiben) · Eine erstellte Rechnung in der Fotobibliothek ablegen
Face ID / Biometrie · Nur bei eingeschalteter App-Sperre: Entsperren; die Auswertung erfolgt durch das System
Die App fragt jede Berechtigung erst dann ab, wenn du die zugehörige Funktion nutzt. Verweigerte Berechtigungen schränken nur diese Funktion ein.

### Rechtsgrundlage

Für die Verarbeitung auf deinem Gerät ist der Anbieter nicht Verantwortlicher im Sinne der DSGVO, da er keinen Zugriff auf die Daten hat. Verarbeitest du in der App personenbezogene Daten Dritter – etwa Kundenanschriften –, bist **du** dafür der Verantwortliche.

### Speicherdauer und Löschung

Die Daten bleiben so lange auf dem Gerät, bis du sie löschst. Belege löschst du einzeln in der App; das Löschen wird im Änderungsprotokoll vermerkt. Deinstallieren der App entfernt alle Daten unwiderruflich.

**Wichtig:** Steuerliche Aufbewahrungsfristen (Österreich 7 Jahre nach § 132 BAO, Deutschland 8 Jahre für Buchungsbelege nach § 147 AO) gelten unabhängig von der App. Sichere deine Daten daher regelmäßig über die Exportfunktion.

### Deine Rechte

Da der Anbieter keine deiner Daten verarbeitet, kann er zu ihnen weder Auskunft geben noch sie löschen – du hast durch die App selbst vollen Zugriff. Für Fragen zur App erreichst du uns unter der oben genannten Adresse.

### Änderungen

Ändert sich die Funktionsweise der App in datenschutzrelevanter Weise, wird diese Erklärung angepasst und das Datum oben aktualisiert.

# Anhang C – Impressum (Entwurf)

Quelle: `docs/legal/IMPRESSUM.md` (Wortlaut unverändert)

## Impressum

**ENTWURF – nicht anwaltlich geprüft.** Stand 2026-10-12. Platzhalter {{…}} vor Veröffentlichung ersetzen. Angaben müssen mit den öffentlichen Händlerangaben in Google Play und App Store (DSA) übereinstimmen (L-22.15).

## Angaben nach § 5 ECG, § 14 UGB und § 25 MedienG

**Anbieterin der App „JeNi bucht“**

Spirits by JeNiBarb e.U. (Inhaber: Jürgen Jesenko) Sankt Leonhard bei Siebenbrünn 96, 9587 Arnoldstein, Österreich

• Telefon: +43 660 3124252

• E-Mail: office@jenibarb.com (schnelle, unmittelbare Kontaktaufnahme nach § 5 Abs 1 Z 3 ECG)

• UID-Nummer: ATU81604346

• Firmenbuch: FN 643550 y, Landesgericht Klagenfurt (eingetragenes Einzelunternehmen, e.U.)

• Unternehmensgegenstand: Einzelhandel laut Firmenbuch; Entwicklung und Vertrieb von Software (von der bestehenden Gewerbeberechtigung gedeckt, bestätigt von der Inhaberin am 2026-10-12)

• Gewerbebehörde / Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft Villach-Land

• Kammer: Wirtschaftskammer Kärnten, Fachgruppe {{FACHGRUPPE}}

• Berufsrecht: Gewerbeordnung, abrufbar unter www.ris.bka.gv.at

## Offenlegung nach § 25 MedienG

Medieninhaberin: Spirits by JeNiBarb e.U. (Inhaber: Jürgen Jesenko), Sankt Leonhard bei Siebenbrünn 96, 9587 Arnoldstein, Österreich. Grundlegende Richtung: Information über die App „JeNi bucht“, ihre Funktionen, Preise und Rechtstexte. (Kleine Website ohne darüber hinausgehenden Informationsgehalt: Angabe von Name/Firma, Unternehmensgegenstand und Sitz genügt nach § 25 Abs 5 MedienG.)

## Angaben als Händlerin nach dem Digital Services Act (Art. 30 DSA)

Gegenüber Google Play und Apple hinterlegt und dort öffentlich angezeigt: Name, Anschrift, Telefon, E-Mail und UID-Nummer wie oben. Eine Handelsregisternummer nur, soweit vorhanden.

## Kauf und Bezahlung

Abonnements werden ausschließlich über Google Play bzw. den Apple App Store verkauft. Vertragspartner für Kauf, Bezahlung, Rechnung und Erstattung ist der jeweilige Store. Fragen zur App selbst beantworten wir unter office@jenibarb.com.

## Streitbeilegung

Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. {{ODER: Wir nehmen an Verfahren der Schlichtungsstelle „Internet Ombudsstelle“ (www.ombudsstelle.at) teil – Entscheidung der Anbieterin.}}

Hinweis: Die EU-Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) wurde mit

• Juli 2025 eingestellt; ein Link darauf ist nicht mehr anzugeben.

## Keine Steuerberatung

Die App rechnet und bereitet vor, prüft aber nichts steuerrechtlich und ersetzt keine Steuerberatung (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, Steuerberatungsgesetz).

## Anhang D – Store-Texte, Datensicherheitsangaben, Instagram-Werbung

Quelle: `docs/STORE_LISTING.md` (Wortlaut unverändert)

### Store-Einträge

Textvorlagen für Google Play und den App Store. Deutsch, weil die Zielgruppe Österreich und Deutschland ist.

### Name

**JeNi bucht** (10 von 30 Zeichen bei Google Play). Festgelegt von der Auftraggeberin am 2026-10-15 nach Markenrecherche ohne Befund (Lastenheft O-2, O-25; Spezifikation 14, P-R7). Die technische Kennung bleibt vorerst `at.jesenko.buchhaltung`; Store-Kennung `at.jenibarb.jenibucht`, gewechselt unmittelbar vor der ersten Einreichung mit `tool/release/bundle_id_wechsel.sh` (Lastenheft O-33, `docs/RELEASE_PLAYBOOK.md`).

### Kurzbeschreibung (Google Play, max. 80 Zeichen)

`` Belege fotografieren, Rechnungen schreiben. 14 Tage kostenlos testen. ``

### Untertitel (App Store, max. 30 Zeichen)

`` Belege, Rechnungen, Export ``

### Vollständige Beschreibung

``` JeNi bucht: Buchhaltung für Einzelunternehmer und Kleinunternehmer in Österreich und Deutschland. Ohne Konto beim Anbieter, deine Daten bleiben auf dem Gerät.

BELEGE STATT SCHUHKARTON Beleg abfotografieren – Betrag, Datum, Steuersatz und Händler schlägt die App vor, auch aus dem QR-Code der Registrierkasse. Mehrere Steuersätze auf einem Beleg, Belege in fremder Währung, PDF- und E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD, ebInterface) per Teilen übernehmen. Alles bleibt durchsuchbar, nach Monaten geordnet.

VERKÄUFE AUF PLATTFORMEN Monatsberichte von Amazon, PayPal, Shopify und Stripe teilen – die App fasst Verkäufe, Gebühren und Auszahlungen je Monat zusammen.

DEINE ZAHLEN JEDERZEIT Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis für Monat, Quartal oder Jahr. Umsatzsteuer je Satz, Vorsteuer und die daraus folgende Zahllast auf einen Blick.

KLEINUNTERNEHMERGRENZE IM AUGE Die App kennt die unterschiedlichen Regeln in Österreich (55.000 € mit 10-%-Toleranz) und Deutschland (25.000 € Vorjahr, 100.000 € laufendes Jahr) und warnt rechtzeitig, bevor es eng wird.

RECHNUNGEN, DIE HALTEN Kunden einmal anlegen, Positionen erfassen, fertig. Die App prüft die Pflichtangaben nach § 11 UStG bzw. § 14 UStG mit – auch das Leistungsdatum, das am häufigsten fehlt. Kleinunternehmer bekommen automatisch den vorgeschriebenen Hinweistext statt einer Umsatzsteuerzeile. Rabatt, Skonto und Versandkosten, Zahlungserinnerung und Mahnung. Als PDF direkt aus der App verschicken.

ÜBERGABE AN DIE KANZLEI Belegliste als CSV, DATEV-Buchungsstapel für Deutschland, BMD-Format für Österreich, dazu eine Umsatzsteuer-Zusammenfassung mit allen Bemessungsgrundlagen. Zeitraum wählen, Vorschau prüfen, teilen.

DEINE DATEN BLEIBEN DEINE Alles liegt auf deinem Gerät. Kein Server, kein Nutzerkonto, keine Werbung, keine Analyse. Daten verlassen das Telefon nur, wenn du selbst teilst, sicherst, eine UID-Nummer prüfen lässt, einen Wechselkurs abrufst oder eine Rechnung über einen QR-Link lädst. App-Sperre mit PIN oder Fingerabdruck.

BASIS UND PRO Basis: Belege, Rechnungen, Storno, Mahnungen erstellen, Kassabuch, Kunden, Übersicht, Kleinunternehmer-Ampel, Export, Sicherung, PDF speichern und drucken. Pro zusätzlich: Belegerkennung per Kamera, Import aus Amazon, PayPal, Shopify, Stripe und E-Rechnungen, PDF und Mahnungen mit einem Tipp senden, Logo auf Rechnungen, Wechselkurs abrufen.

14 TAGE KOSTENLOS TESTEN Pro 14 Tage kostenlos, danach 24,90 € pro Monat, jederzeit vorher kündbar oder auf Basis wechselbar. Abo Basis 14,90 € oder Pro 24,90 € im Monat, Jahresabo mit 20 %
```

Rabatt; Endpreise inkl. USt. Der Test startet im Store und geht nach 14 Tagen in das Abo über, wenn du nicht vorher in den Store-Einstellungen kündigst. Ohne Abo bleiben deine Daten auf dem Gerät lesbar und exportierbar.

Hinweis: Diese App unterstützt bei der Buchhaltung, ist aber keine Steuerberatung und keine Registrierkasse nach RKSV. ```

### Kategorie

• Google Play: App, Kategorie **Finanzen**; Tags Buchhaltung, Rechnungen.

• App Store: Hauptkategorie **Finanzen**, Nebenkategorie **Wirtschaft**.

• Länder: Österreich und Deutschland (weitere erst mit Länderprofil).

• Sprache des Eintrags: Deutsch (de-AT und de-DE mit gleichem Text; Play

„Deutsch – de-DE“ genügt, AT erbt ihn).

### Suchbegriffe (App Store, max. 100 Zeichen)

`` `buchhaltung,belege,rechnung,kassabuch,kleinunternehmer,umsatzsteuer,eür,datev,bmd` ``

### Grafiken – was gebraucht wird

Asset · Google Play · App Store
App-Icon · 512×512 PNG · 1024×1024 PNG, ohne Alphakanal
Feature-Grafik · 1024×500 · –
Screenshots Telefon · 2–8, **1080×1920** (9:16) · **6,9"** 1320×2868 (Pflicht, 3–10); 6,5" 1284×2778 nur falls 6,9" fehlt
Screenshots Tablet · 7" und 10" empfohlen (1200×1920, 1600×2560) · **iPad 13" 2064×2752 Pflicht**, weil die App das iPad unterstützt (FA-9.5)

### Screenshot-Reihenfolge

Die ersten zwei entscheiden über die Installation:

• **Übersicht** mit gefüllten Zahlen und der Kleinunternehmer-Ampel

• **Beleg bearbeiten** mit Belegfoto, „erkannt – bitte prüfen“ und Netto/USt

• **Rechnungs-PDF** (Vorschau einer gestellten Rechnung)

• **Belegliste** mit Monatsgruppierung

• **Export** mit Formatauswahl (DATEV/BMD/CSV)

• **Abo-Seite** Basis/Pro mit Preisen (Pflichttext sichtbar)

Je Screenshot eine Überschrift in der Grafik, höchstens fünf Wörter, ohne Wörter der Werbe-Negativliste.

### Demodaten für die Aufnahmen

Realistische, aber **erfundene** Daten – keine echten Kunden- oder Händlernamen, keine echten UID-Nummern:

Art · Inhalt
Profil · „Grafikdesign Muster“, Musterstraße 1, 1010 Wien, AT, Kleinunternehmer
Kunden · „Bäckerei Sonnenschein“, „Atelier Blau KG“, „Verein Laufgruppe Nord“
Rechnungen · 6 Stück Jan–Jun, 380 € bis 2.400 €, zwei offen, eine gemahnt
Belege · 18 Stück: Büromaterial, Software-Abo, Bahnticket, Kamera (Fremdwährung USD), Kassenbon mit 20 %/10 %
Jahresumsatz · ca. 41.000 € (Ampel gelb gegen 55.000 €)

### Erzeugen

Plan (noch nicht gebaut, Prüfpunkt P-D34): ein `integration_test` (`integration_test/screenshots_test.dart`) legt die Demodaten über die Repositories in einer frischen Datenbank an, öffnet die sechs Bildschirme und ruft `binding.takeScreenshot` auf; Ausführung mit `flutter drive` im Android-Emulator (1080×1920, Pixel 5) und im iOS-Simulator (iPhone 16 Pro Max, iPad Pro 13") auf `macos-latest`, als optionaler CI-Job. Bis dahin von Hand auf dem Gerät mit den Demodaten aufnehmen.

### Datensicherheit / App-Datenschutz

Die App enthält keine Analyse- oder Werbe-SDKs. **Eigene Netzwerkverbindungen** sind die UID-Prüfung über VIES (auf Tippen oder nach Opt-in wöchentlich gehen UID-Nummern direkt an die EU-Kommission, nicht an den Anbieter) und der **EZB-Kursabruf** (nur auf Tippen „Kurs abrufen“: Download einer öffentlichen Kursdatei von ecb.europa.eu; es werden keine Nutzerdaten gesendet, nur IP-Adresse/Verbindungsdaten – kein „Teilen“ im Sinne von Google Data Safety oder Apple Privacy Label, da keine Daten aus der App erhoben werden; P-R18). Google Data Safety: „Finanzinformationen – andere“, geteilt mit Dritten, verschlüsselt übertragen, für die App-Funktion, vom Nutzer ausgelöst. Apple: „Sonstige Finanzinfos“, nicht verknüpft, App-Funktionalität (Prüfpunkt P-U4). **Belegerkennung (nur Android):** die eingebundene Bibliothek Google ML Kit (Text- und Barcode-Erkennung, gebündelt) sendet Nutzungs- und Diagnosedaten an Google (keine Fotos, kein Text). Google Data Safety daher zusätzlich: „App-Info und -Leistung – Absturzprotokolle / Diagnosedaten“, **geteilt mit Google**, verschlüsselt übertragen, nicht löschbar über die App, Zweck Analyse/App-Funktion – genaue Einordnung zu prüfen (P-R19, P-D21). Apple: Vision überträgt nichts, keine Angabe nötig. **Rechnung über Link-QR** (nur auf Tippen „Laden“): Abruf der Adresse aus dem QR-Code beim Server des Rechnungsausstellers; gesendet werden nur Adresse, IP-Adresse und Verbindungsdaten, keine Nutzerdaten aus der App. Wie beim EZB-Abruf voraussichtlich keine „Erhebung“ im Sinne von Google Data Safety bzw. Apple Privacy Label; Einordnung zu prüfen (P-R35). **Abo (Google Play Billing, StoreKit):** beim Start und bei „Kauf wiederherstellen“ fragt die App den Store des Geräts nach aktiven Abos und übergibt nur Produktkennungen (beim Einlösen eines Promo-Codes zusätzlich den Code an den Store; keine neue Datenart); Kauf, Zahlung und Kaufbelege verarbeiten Google bzw. Apple selbst. Google Data Safety vorsorglich: „Finanzinformationen – Kaufverlauf“, erhoben, nicht geteilt, nicht löschbar über die App (der Store führt ihn), Zweck App-Funktion. Apple: „Käufe – Kaufverlauf“, nicht mit der Identität verknüpft, App-Funktionalität. Einordnung zu prüfen (P-R37). Alles andere bleibt auf dem Gerät, und Androids Auto-Backup ist per `data_extraction_rules.xml` deaktiviert. Die Datensicherung ist eine von der Nutzerin ausgelöste, mit ihrem Kennwort verschlüsselte Datei, die sie selbst über den Teilen-Dialog oder – automatisch nach Opt-in – in einem selbst gewählten Ordner ablegt; sie erreicht weder den Anbieter noch einen Partner und gilt daher nicht als Datenerhebung. **iCloud-Sicherung (nur iOS, Opt-in, 0.16.0):** die verschlüsselte Datei liegt im App-eigenen iCloud-Drive-Container im Konto der Nutzerin; Apple verarbeitet sie als Anbieter ihres iCloud-Kontos, der Anbieter der App erhält nichts. Apple Privacy Label daher weiter „Data Not Collected“ – Annahme, im ersten Review zu bestätigen (P-B9, P-B6). Google Data Safety: nicht betroffen. **Lernen je Lieferant** bleibt auf dem Gerät, keine Angabe nötig.

### Altersfreigabe

Ohne Einschränkung. Keine nutzergenerierten Inhalte, keine Interaktion zwischen Nutzern. **In-App-Käufe: ja** (Abos Basis und Pro, Lastenheft 5.22) – in beiden Stores angeben.

**Google Play (IARC-Fragebogen):** Kategorie „Andere App-Typen (Dienstprogramm, Produktivität …)“. Gewalt, Sexualität, Sprache, Drogen, Glücksspiel: nein. Nutzer können interagieren oder Inhalte austauschen: nein. Teilt den Standort: nein. Digitale Käufe: ja. Zielgruppe: ab 18 (Unternehmerinnen), keine Kinder; App spricht Kinder nicht an. Erwartetes Ergebnis: PEGI 3 / USK 0.

**App Store (Altersfreigabe):** alle Inhaltsfragen „Keine“, unbeschränkter Webzugriff: nein (nur feste Adressen VIES, EZB, Link-QR), Glücksspiel: nein, Nutzerinhalte: nein. Erwartetes Ergebnis 4+.

### Formularantworten Datensicherheit (Google) und App-Datenschutz (Apple)

Zusammengefasst aus dem Abschnitt oben; maßgeblich bleibt dieser, und `ios/Runner/PrivacyInfo.xcprivacy` muss dazu passen (P-B15).

Frage · Google Play · Apple
Erhebt oder teilt die App Daten? · ja · ja („Data Used to Track You“: nein)
Finanzinformationen – andere (UID-Prüfung VIES) · geteilt, verschlüsselt, optional, App-Funktion · Sonstige Finanzinfos, nicht verknüpft, App-Funktionalität
Kaufverlauf (Store-Abfrage) · erhoben, nicht geteilt, App-Funktion · Käufe, nicht verknüpft, App-Funktionalität
App-Info und -Leistung (ML Kit, nur Android) · Absturzprotokolle/Diagnose, geteilt mit Google, Analyse · – (Vision sendet nichts)
Fotos, Dateien, Standort, Kontakte · nein (bleiben auf dem Gerät) · nein

U30-Datei, Exporte, PDFs über Teilen · nein: Übertragung durch die Nutzerin über das Systemblatt gilt nicht als Erheben/Teilen durch die App (wie Export) · nein
Verschlüsselte Übertragung · ja · –
Löschanfrage möglich · Daten liegen nur auf dem Gerät: App löschen · –
Tracking · nein · nein, `NSPrivacyTracking` false

### Werbe-Negativliste

Vor jeder Änderung von Store-Text, Screenshots oder Produktseite prüfen (Lastenheft L-22.20, Prüfpunkt P-R13). Nicht verwenden:

• „finanzamtssicher", „rechtssicher", „100 % korrekt"

• „GoBD-zertifiziert", „GoBD-konform", „zertifiziert", „geprüft" – es gibt kein staatliches Zertifikat

• „ersetzt den Steuerberater", „Steuerberatung", „Steuerexperte in der Tasche"

• „Vorsteuer abziehbar", „Rechnung mit UID" für die Abo-Zahlung (P-S12)

• „immer aktuell", „garantiert aktuell" (L-20.23)

• „kostenlos" ohne Folgepreis nach dem Test

• Streichpreise ohne den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage (PAngV)

• Vergleiche mit namentlich genannten Mitbewerbern ohne Prüfung nach § 6 UWG

• „Finanzamt", „ELSTER", „FinanzOnline" als Teil des App-Namens

Abo-Ankündigung (Entscheidung Auftraggeberin 2026-10-15): „14 Tage kostenlos testen“ in Kurz- und Langbeschreibung, in der Langbeschreibung immer mit dem Folgepreis und dem Hinweis, dass der Test ohne Kündigung in das Abo übergeht (Store-Test, Spezifikation FA-13.4, P-R37); keine Streichpreise, keine Rabattpreise „statt“. Preise vor dem Store-Start mit Lastenheft 5.10 und den im Store hinterlegten Preisen abgleichen (P-R13). Google Play untersagt Preis- und Werbeangaben im App-Namen und Symbol; deshalb steht die Ankündigung nur in den Beschreibungen.

### Promo-Code für Instagram (Entscheidung Auftraggeberin 2026-10-16)

Code `JENIBUCHT2M`: 2 Monate Pro gratis für Neukundinnen, danach kostenpflichtig, vorher kostenlos kündbar oder Wechsel auf Basis – wie der 14-Tage-Test, nur länger. Angelegt in beiden Stores (`STORE_ANMELDUNG.md` Formular 4, Promo-Code), eingelöst in der App unter Abo → **Promo-Code einlösen** oder direkt über diese Links (Bio, Story-Link):

• Android: https://play.google.com/redeem?code=JENIBUCHT2M

• iPhone: `https://apps.apple.com/redeem?ctx=offercodes&id=<APP_ID>&code=JENIBUCHT2M`

– `<APP_ID>` ist die Apple-ID der App aus App Store Connect (App → App-Informationen → Apple-ID); erst nach dem Anlegen der App bekannt (P-D32).

**Werbetext-Vorschlag** (Pflichtangaben im selben Beitrag, nicht nur im Link; Prüfpunkt P-R40):

2 Monate JeNi bucht Pro gratis – mit dem Code JENIBUCHT2M. Für neue Abonnentinnen und Abonnenten. Danach verlängert sich das Abo automatisch zu 24,90 € pro Monat bzw. 238,90 € pro Jahr (inkl. USt), bis du kündigst. Kündigen oder auf Basis wechseln geht jederzeit vorher kostenlos in den Abo-Einstellungen von Google Play bzw. App Store. Einlösen: Link in der Bio. Keine Steuerberatung.

• Preise vor jeder Kampagne mit den im Store hinterlegten Preisen abgleichen.

• Postet jemand anderes gegen Geld oder Gegenleistung (Influencerin):

„Werbung“ bzw. „Anzeige“ am Anfang des Beitrags und Instagram-Kennzeichnung „Bezahlte Partnerschaft“.

• Nicht schreiben: „kostenlos“ ohne Folgepreis, „unverbindlich“, „endet

automatisch“, Streichpreise.

Pflicht im Store-Text: der Hinweis „Keine Steuerberatung – ersetzt keine steuerliche Beratung".

# Anhang E – Texte in der App

## E1 – Menü „Rechtliches“, Hinweis „keine Steuerberatung“

Quelle: `lib/domain/legal_texts.dart`, Zeilen 1–97 (Programmtext; maßgeblich sind die Texte in Anführungszeichen)

```
/// Texte, die die Nutzerin bei der ersten Einrichtung bestätigt (Lastenheft
/// L-17.1 bis L-17.4, L-17.12). Jede wesentliche Änderung bekommt eine neue
/// [version]; die App holt die Bestätigung dann erneut ein.
///
/// Die Fassungen sind **Entwürfe**: Nutzungsbedingungen und
/// Datenschutzerklärung erstellt bzw. prüft vor dem Release eine Anwältin
/// (L-17.11, Spezifikation Abschnitt 14, P-L1).
class LegalText {
  const LegalText({
    required this.kind,
    required this.version,
    required this.title,
    required this.summary,
    required this.confirmation,
  });

  final String kind;
  final String version;
  final String title;
  final String summary;
  final String confirmation;

  /// L-17.1/L-17.2: eigenständig, von den Nutzungsbedingungen getrennt.
  static const disclaimer = LegalText(
    kind: 'disclaimer',
    version: '2026-10-12',
    title: 'Keine Steuerberatung',
    summary:
        'Diese App ist ein Werkzeug für dein eigenes Büro. Sie rechnet und '
        'bereitet vor, prüft aber nichts steuerrechtlich und ersetzt keine '
        'Steuerberatung. Für deine Buchhaltung und deine Steuererklärungen '
        'bist du selbst verantwortlich; lass sie von einer Steuerberatung '
        'prüfen.',
    confirmation:
        'Ich habe verstanden, dass die App Informationen bereitstellt, sie '
        'aber nicht steuerrechtlich prüft, und dass die Prüfung durch eine '
        'Steuerberatung erforderlich bleibt.',
  );

  static const terms = LegalText(
    kind: 'terms',
    version: '2026-10-12-entwurf',
    title: 'Nutzungsbedingungen und Datenschutz',
    summary:
        'Deine Daten bleiben auf deinem Gerät; der Anbieter erhält sie nicht. '
        'Daten verlassen das Gerät nur, wenn du teilst, eine Sicherung '
        'anlegst oder eine UID-Nummer prüfen lässt. Nutzungsbedingungen und '
        'Datenschutzerklärung im Volltext findest du auf der Produktseite und '
        'in den Einstellungen.',
    confirmation:
        'Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und habe die '
        'Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.',
  );

  static const all = [disclaimer, terms];
}

/// Volltexte im Menü „Rechtliches“ (L-22.18, Store-Pflicht). Eine Quelle:
/// `docs/legal/*.md` werden unverändert als Asset eingebunden;
/// `test/legal_documents_test.dart` prüft, dass jede Datei im `pubspec.yaml`
/// steht.
enum LegalDocument {
  imprint('Impressum', 'docs/legal/IMPRESSUM.md'),
  privacy('Datenschutzerklärung', 'docs/legal/DATENSCHUTZ.md'),
  terms('Nutzungsbedingungen', 'docs/legal/NUTZUNGSBEDINGUNGEN.md');

  const LegalDocument(this.title, this.asset);
  final String title;
  final String asset;

  /// `false`, solange P-L1 (anwaltliche Prüfung) offen ist. Dann zeigt die
  /// App über jedem Text den Vermerk „Entwurf“ (Testbuild). Vor dem
  /// Store-Build wird P-L1 erledigt, der Vermerk in den Dateien entfernt und
  /// dieser Wert auf `true` gesetzt; `test/legal_documents_test.dart` hält
  /// Wert und Dateien gleich (Spezifikation FA-11.5, P-L20).
  static const reviewed = false;
  /// Text ohne den einleitenden Entwurfs-Blockzitatblock der Datei; den
```

```
  /// Vermerk setzt die App selbst einheitlich darüber.
  static String body(String markdown) {
    final lines = markdown.split('\n');
    final out = <String>[];
    var skipping = false;
    var headingSeen = false;
    for (final line in lines) {
      if (!headingSeen && line.startsWith('# ')) {
        headingSeen = true;
        skipping = true;
        continue;
      }
      if (skipping && (line.startsWith('>') || line.trim().isEmpty)) continue;
      skipping = false;
      out.add(line);
    }
    return out.join('\n').trim();
  }
}
```

## E2 – Abo-Seite (Pflichttext, Test, Kündigung)

Quelle: lib/features/licensing/subscription_screen.dart, Zeilen 120–300 (Programmtext; maßgeblich sind die Texte in Anführungszeichen)

```
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Abo')),
      body: ReadableWidth(
        child: ListView(
          padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 12, 16, 32),
          children: [
            if (widget.reason != null) ...[
              NoticeBanner(
                icon: Icons.lock_open_outlined,
                message: widget.reason!,
              ),
              const SizedBox(height: 12),
            ],
            SectionCard(
              title: 'Dein Stand',
              child: Text(
                key: const Key('subscription-status'),
                switch (entitlement) {
                  _ when !license.enabled =>
                    'Testversion: alle Funktionen frei, keine Lizenzprüfung.',
                  Entitlement.pro => 'Pro ist aktiv.',
                  Entitlement.basis => 'Basis ist aktiv.',
                  Entitlement.readOnly =>
                    'Nur lesen: Ansehen, Drucken, Exportieren, Sichern und '
                        'Wiederherstellen gehen weiter. Für neue Buchungen '
                        'brauchst du ein Abo.',
                  Entitlement.none =>
                    'Noch kein Abo. Pro kannst du '
                        '${LicensePolicy.trialDays} Tage kostenlos testen.',
                },
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            SegmentedButton<BillingPeriod>(
              key: const Key('subscription-period'),
              style: SegmentedButton.styleFrom(
                minimumSize: const Size(0, PrimaryActionBar.height),
              ),
              segments: const [
                ButtonSegment(
                  value: BillingPeriod.month,
                  label: Text('Monatlich'),
                ),
                ButtonSegment(
                  value: BillingPeriod.year,
                  label: Text('Jährlich'),
                ),
              ],
              selected: {_period},
              onSelectionChanged: (s) => setState(() => _period = s.first),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            _tierCard(
              tier: Tier.pro,
              offer: _offer(offers, Tier.pro),
              busy: license.busy,
              active: entitlement == Entitlement.pro,
              features: const [
                'Alles aus Basis',
```

```
              'Belegerkennung: Betrag, Datum und Händler aus dem Foto',
              'Künftige Pro-Funktionen ohne Aufpreis',
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          _tierCard(
            tier: Tier.basis,
            offer: _offer(offers, Tier.basis),
            busy: license.busy,
            active: entitlement == Entitlement.basis,
            features: const [
              'Rechnungen, Belege, Kassabuch, Kunden und Artikel',
              'Übersicht, Kleinunternehmer-Ampel, Steuertermine',
              'Export an die Steuerberatung, Datensicherung',
            ],
          ),
          if (license.message != null) ...[
            const SizedBox(height: 12),
            Text(license.message!, key: const Key('subscription-message')),
          ],
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            key: const Key('subscription-terms'),
            'Preise inkl. USt, abgerechnet über Google Play bzw. den App '
            'Store. Das Abo verlängert sich automatisch um $_term, wenn '
            'du es nicht spätestens 24 Stunden vor Ablauf in den '
            'Abo-Einstellungen des Stores kündigst. Der kostenlose Test von '
            'Pro (${LicensePolicy.trialDays} Tage, nur beim ersten Abo) geht '
            'danach in das gewählte Abo zum angezeigten Preis über, wenn du '
            'nicht vorher kündigst. Kündigen, Widerruf und Erstattung laufen '
            'über den Store.\n\n'
            'Deine Daten bleiben immer deine: Ohne Abo kannst du alles '
            'ansehen, drucken, exportieren, sichern und wiederherstellen.',
            style: theme.textTheme.bodySmall,
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          ListTile(
            key: const Key('subscription-restore'),
            leading: const Icon(Icons.restore),
            title: const Text('Kauf wiederherstellen'),
            onTap: license.busy ? null : _restore,
          ),
          ListTile(
            key: const Key('subscription-redeem'),
            leading: const Icon(Icons.redeem_outlined),
            title: const Text('Promo-Code einlösen'),
            subtitle: const Text('Z. B. aus Instagram, über den Store'),
            onTap: license.busy ? null : _redeem,
          ),
          ListTile(
            key: const Key('subscription-manage'),
            leading: const Icon(Icons.manage_accounts_outlined),
            title: const Text('Abo verwalten oder kündigen'),
            subtitle: const Text('Öffnet die Abo-Einstellungen des Stores'),
            trailing: const Icon(Icons.open_in_new),
            onTap: _manage,
          ),
          ListTile(
            key: const Key('subscription-terms-link'),
            leading: const Icon(Icons.article_outlined),
            title: Text(LegalDocument.terms.title),
            onTap: () => _legal(LegalDocument.terms),
          ),
          ListTile(
            key: const Key('subscription-privacy-link'),
            leading: const Icon(Icons.privacy_tip_outlined),
            title: Text(LegalDocument.privacy.title),
            onTap: () => _legal(LegalDocument.privacy),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

Widget _tierCard({
  required Tier tier,
  required StoreOffer? offer,
  required bool busy,
  required bool active,
  required List<String> features,
}) {
  final license = AppScope.read(context).license;
  final pro = tier == Tier.pro;
```

```
    final name = pro ? 'Pro' : 'Basis';
    final price = offer == null
        ? (busy
              ? 'Preis wird vom Store geladen …'
              : 'Preis im Store nicht verfügbar')
        : '${offer.price} pro $_per';
    final label = active
        ? '$name ist aktiv'
        : pro && !license.record.everSubscribed
        ? '${LicensePolicy.trialDays} Tage kostenlos testen'
        : '$name wählen';
    return SectionCard(
      title: name,
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          Text(
            price,
            key: Key('subscription-price-${tier.name}'),
            style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium,
          ),
          if (pro && offer != null && !license.record.everSubscribed)
            Text(
              '${LicensePolicy.trialDays} Tage kostenlos, danach '
              '${offer.price} pro $_per, jederzeit vorher kündbar.',
            ),
          const SizedBox(height: 8),
          for (final f in features)
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.only(bottom: 4),
              child: Row(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  const Icon(Icons.check, size: 18),
                  const SizedBox(width: 8),
                  Expanded(child: Text(f)),
                ],
              ),
```

## E3 – Hinweise zum Abo-Stand

Quelle: `lib/features/licensing/license_notice.dart`, Zeilen 1–60 (Programmtext; maßgeblich sind die Texte in Anführungszeichen)

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../app_state.dart';
import '../../core/formatting.dart';
import '../../services/licensing/license_policy.dart';
import '../../theme.dart';
import '../../widgets/common.dart';
import 'subscription_screen.dart';

/// Ein Hinweis zum Abo auf der Übersicht, höchstens einer zur Zeit
/// (Spezifikation FA-12.8): Herabstufung, Testende in 3 Tagen (L-10.3),
/// lange ohne Store-Bestätigung (L-22.5) oder Nur-Lese-Modus (L-22.6).
/// Tippen öffnet die Abo-Seite.
class LicenseNotice extends StatelessWidget {
  const LicenseNotice({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final state = AppScope.of(context);
    final license = state.license;
    if (!license.enabled) return const SizedBox.shrink();
    final downgraded = license.downgradedFrom;
    final trialEnd = license.trialReminder;
    final message = switch (state.entitlement) {
      _ when downgraded != null =>
        'Dein Abo ${downgraded == Tier.pro ? 'Pro' : 'Basis'} ist beendet. '
            'Jetzt: ${state.entitlement.label}. Deine Daten bleiben '
            'vollständig lesbar und exportierbar.',
      _ when trialEnd != null =>
        'Dein kostenloser Test endet am ${Fmt.date(trialEnd)}. Danach '
            'läuft Pro zum Store-Preis weiter, außer du kündigst vorher.',
      _ when license.needsOnlineCheck =>
        'Bitte öffne die App bald einmal mit Internet, damit der Store dein '
            'Abo bestätigt.',
      Entitlement.readOnly =>
        'Nur lesen: Ansehen, Exportieren und Sichern gehen weiter. Für neue '
            'Buchungen brauchst du ein Abo.',
      Entitlement.none =>
        'Pro ${LicensePolicy.trialDays} Tage kostenlos testen.',
      _ => null,
```

```
    };
    if (message == null) return const SizedBox.shrink();
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.only(bottom: 16),
      child: NoticeBanner(
        key: const Key('license-notice'),
        icon: Icons.workspace_premium_outlined,
        color: downgraded != null ? AppTheme.warning : null,
        message: message,
        onTap: () async {
          await license.acknowledgeDowngrade();
          if (!context.mounted) return;
          await Navigator.of(
            context,
          ).push(MaterialPageRoute(builder: (_) => const SubscriptionScreen()));
        },
      ),
    );
  }
}
```

## E4 – Texte auf Rechnung, Angebot, Mahnung (Sie-Form)

Quelle: `lib/services/invoice_texts.dart`, Zeilen 1–132 (Programmtext; maßgeblich sind die Texte in Anführungszeichen)

```
import '../core/formatting.dart';
import '../domain/invoice.dart';

/// Textbausteine der Rechnung zu Rabatt, Skonto und AGB (L-3.21 bis L-3.25).
/// An einer Stelle, damit PDF, Formular und Tests denselben Wortlaut nutzen.
class InvoiceTexts {
  const InvoiceTexts._();

  // ---------------------------------------------------------------------------
  // Anrede in Kundendokumenten (Rechnung, Mahnung, Begleittext beim Senden).
  // Die App-Oberfläche duzt, Briefe an Kunden siezen (Vorbelegung bis zur
  // Entscheidung der Auftraggeberin, Gerätetest 0.6.0). Alle Sätze mit
  // Anrede stehen hier, damit eine spätere Umschaltung an einer Stelle
  // ansetzt.
  // ---------------------------------------------------------------------------

  /// Zahlungsaufforderung auf der Rechnung.
  static String transferRequest(String invoiceNumber) =>
      'Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer '
      '$invoiceNumber auf folgendes Konto:';

  /// Zahlungsaufforderung im Mahnschreiben.
  static String dunningPay(String total, String until) =>
      'Bitte überweisen Sie den Betrag von $total bis $until.';

  /// Schlusssatz jedes Mahnschreibens.
  static const dunningAlreadyPaid =
      'Falls Sie bereits bezahlt haben, betrachten Sie dieses Schreiben '
      'bitte als gegenstandslos.';

  /// Begleittext beim Senden der Rechnung.
  static String shareInvoice(String number) =>
      'Im Anhang finden Sie die Rechnung $number.';

  /// Überschrift eines Angebots (L-3.17): nie „Rechnung“.
  static String offerTitle(String number) => 'Angebot $number';

  /// Gültigkeitssatz am Ende des Angebots.
  static String offerValidity(String until) =>
      'Dieses Angebot ist gültig bis $until. Wir freuen uns auf Ihren '
      'Auftrag.';

  /// Begleittext beim Senden des Angebots.
  static String shareOffer(String number) =>
      'Im Anhang finden Sie unser Angebot $number.';

  /// Überschrift einer Stornorechnung (L-3.7). Bewusst nicht „Gutschrift“:
  /// das Wort bezeichnet die Abrechnung durch den Leistungsempfänger
  /// (§ 14 Abs 2 UStG DE, § 11 Abs 7 UStG AT).
  static String cancellationTitle(String number) => 'Stornorechnung $number';

  /// Bezugssatz auf der Stornorechnung: Nummer und Datum des Originals.
  static String cancellationReference(String number, DateTime date) =>
      'Diese Stornorechnung hebt die Rechnung $number vom '
      '${Fmt.date(date)} vollständig auf. Die Beträge werden mit umgekehrtem '
      'Vorzeichen ausgewiesen.';

  /// Hinweis zur Erstattung, wenn die Originalrechnung bezahlt war.
```

```
  static String cancellationRefund(String amount) =>
      'Den bereits bezahlten Betrag von $amount erstatten wir Ihnen.';

  /// Hinweis, wenn die Originalrechnung noch offen war.
  static const cancellationNothingToPay =
      'Bitte überweisen Sie den Betrag der Rechnung nicht mehr. '
      'Sollten Sie bereits bezahlt haben, erstatten wir Ihnen den Betrag.';

  /// Begleittext beim Senden einer Stornorechnung.
  static String shareCancellation(String number, String original) =>
      'Im Anhang finden Sie die Stornorechnung $number zu Rechnung $original.';

  /// Begleittext beim Senden einer Erinnerung oder Mahnung.
  static String shareDunning(String title, String number) =>
      'Im Anhang finden Sie die $title zu Rechnung $number.';

  /// Dezenter Hinweis, kein Blocker: Leistungsdatum nach dem
  /// Rechnungsdatum ist zulässig (Vorausrechnung), aber oft ein Tippfehler
  /// (Gerätetest 0.6.0). `null`, wenn kein Hinweis nötig ist.
  static String? deliveryAfterIssueHint(DateTime issue, DateTime? delivery) {
    if (delivery == null) return null;
    final i = DateTime(issue.year, issue.month, issue.day);
    final d = DateTime(delivery.year, delivery.month, delivery.day);
    return d.isAfter(i)
        ? 'Leistungsdatum liegt nach dem Rechnungsdatum – stimmt das?'
        : null;
  }

  /// Prozentsatz aus Promille, z. B. 25 → „2,5 %“, 100 → „10 %“.
  static String percent(int permille) => Fmt.vatRate(permille);

  /// Zusatzzeile unter der Positionsbezeichnung.
  static String itemDiscount(InvoiceItem item) {
    final base =
        'Betrag ${Fmt.amount(item.lineAmount)}, abzgl. Rabatt'
        '${item.discountPermille > 0 ? ' ${percent(item.discountPermille)}' : ''}'
        ' ${Fmt.amount(item.discount)}';
    return base;
  }

  static String invoiceDiscountLabel(Invoice invoice) =>
      invoice.discountPermille > 0
      ? 'abzgl. Rabatt ${percent(invoice.discountPermille)}'
      : 'abzgl. Rabatt';

  /// Zahlungsbedingungen mit festem Datum und Betrag (L-3.23):
  /// „Zahlbar bis 31.10.2026 ohne Abzug. Bei Zahlung bis 24.10.2026 2 %
  /// Skonto (= 3,15 €).“
  static String paymentTerms(Invoice invoice) {
    final parts = <String>[
      if (invoice.dueDate != null)
        'Zahlbar bis ${Fmt.date(invoice.dueDate!)} ohne Abzug.'
      else if (invoice.hasSkonto)
        'Zahlbar ohne Abzug.',
      if (invoice.hasSkonto)
        'Bei Zahlung bis ${Fmt.date(invoice.skontoDate!)} '
            '${percent(invoice.skontoPermille)} Skonto '
            '(= ${Fmt.money(invoice.skontoAmount)}).',
    ];
    return parts.join(' ');
  }

  /// Verweis auf die Verkaufsbedingungen (L-3.25). Bewusst „soweit sie
  /// vereinbart wurden“: der Verweis auf der Rechnung allein bezieht AGB
  /// nicht in den Vertrag ein (P-R30).
  static String termsReference(String url) =>
      'Es gelten unsere Verkaufsbedingungen, abrufbar unter ${url.trim()}, '
      'soweit sie vereinbart wurden.';

  /// Einmaliger Hinweis beim Eintragen der AGB-Adresse (L-3.26).
  static const termsHint =
      'Der Verweis auf der Rechnung allein macht deine AGB nicht wirksam – '
      'binde sie schon im Angebot bzw. bei der Bestellung ein.';
}
```

## E5 – Zahlungserinnerung/Mahnung, Mahnkostenhinweis

Quelle: `lib/services/dunning_service.dart`, Zeilen 116–145 (Programmtext; maßgeblich sind die Texte in Anführungszeichen)

```
  /// Sachlicher Text ohne Drohungen (L-3.29).
  static String bodyText({
    required Invoice invoice,
    required DunningNotice notice,
```

```
  }) {
    final ref =
        'unsere Rechnung ${invoice.number} vom ${Fmt.date(invoice.issueDate)}';
    final due = invoice.dueDate == null
        ? ''
        : ' war am ${Fmt.date(invoice.dueDate!)} fällig und';
    final pay = InvoiceTexts.dunningPay(
      Fmt.money(notice.total),
      Fmt.date(notice.newDueDate),
    );
    if (notice.level <= 1) {
      return 'Vielleicht ist es im Alltag untergegangen: $ref$due ist noch '
          'offen. $pay ${InvoiceTexts.dunningAlreadyPaid}';
    }
    return '${ref[0].toUpperCase()}${ref.substring(1)}$due ist trotz '
        'unserer bisherigen Erinnerung noch nicht beglichen. $pay '
        '${InvoiceTexts.dunningAlreadyPaid}';
  }

  /// Hinweis bei Verbraucherinnen neben den Mahnkosten (P-R32).
  static const consumerFeeHint =
      'Bei Privatkunden sind nur angemessene, tatsächlich entstandene '
      'Mahnkosten zulässig – 10 € können zu hoch sein.';
}
```

## E6 – Verbraucherhinweis § 286 Abs. 3 BGB

Quelle: `lib/domain/country.dart`, Zeilen 465–475 (Programmtext; maßgeblich sind die Texte in Anführungszeichen)

```
        label: 'ESt-Vorauszahlung',
        legalRef: '§ 45 Abs 2 EStG',
        schedule: FixedDates([(2, 15), (5, 15), (8, 15), (11, 15)]),
      ),
      // § 134 Abs 1 BAO: Erklärungen bis 30.04. (Papier) bzw. 30.06.
      // (FinanzOnline) des Folgejahres; mit Steuerberatung Quotenregelung
      // § 134a BAO, daher „laut Kanzlei“. Real zu prüfen: P-S33.
      DeadlineRule(
        label: 'ESt-/USt-Erklärung (FinanzOnline)',
        legalRef: '§ 134 Abs 1 BAO',
        schedule: FollowingYear(month: 6, day: 30),
```